

1513998-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... do acusado Thomas pela prática do roubo, na forma que lhe foi imputada na denúncia.

As testemunhas José Henrique Coutinho Vaccaro e João Adad Pereira Júnior, informaram que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Zike Tuma com seu parceiro de farda, quando visualizaram três criminosos em duas motocicletas cometendo um roubo; dois estavam em uma moto Honda/CG vermelha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513998-87.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513998-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2163886/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 25597050 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2163886 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

THOMAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque supostamente, no dia 15 de junho de 2.022, por volta das 21h49, na Rua Zike Tuma n 1128, Campo Grande, nesta cidade e comarca, estaria agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, e teriam subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda/cg 1600 FAN, placas GJZ2J68, pertencente à vítima Marllon Silva Severino. Após o recebimento da denúncia (fls. 82/84), o acusado foi pessoalmente citado (fl. 91) e apresentou resposta à acusação (fls. 95).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas testemunhas, vítima, e realizado o interrogatório do réu. As partes se manifestaram, realizaram-se os debates.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente vez que restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado Thomas pela prática do roubo, na forma que lhe foi imputada na denúncia. As testemunhas José Henrique Coutinho Vaccaro e João Adad Pereira Júnior, informaram que estavam em patrulhamento de rotina pela Rua Zike Tuma com seu parceiro de farda, quando visualizaram três criminosos em duas motocicletas cometendo um roubo; dois estavam em uma moto Honda/CG vermelha enquanto o outro estava numa motocicleta Honda/XRE preta, sendo este último o indivíduo armado; conta que visualizaram o sujeito da Honda/XRE preta apontando a arma para a vítima, um dos criminosos assumindo a motocicleta da vítima e a vítima com as mãos pra cima; após o roubo, os assaltantes fizeram a volta e passaram no sentido contrário da rua Zike Tuma, e os policiais iniciaram o acompanhamento quando a última moto passou; relatou que a ordem das motos era: primeira - Honda vermelha, segunda - moto da vítima, terceira - Honda preta; Logo acionaram a sirene e giroflex, e o criminoso da motocicleta vermelha caiu; como pediram apoio pelo rádio, uma viatura havia chegado e deteve o sujeito, que foi identificado como Thomas de Oliveira Teixeira; entretanto, perderam os demais assaltantes de vista.

A vítima Marllon disse que estava indo buscar sua prima na sua motocicleta Honda/CG 160 FAN, quando foi abordado por três indivíduos em duas motocicletas, sendo uma Honda/CG vermelha com dois indivíduos e uma Honda/XRE preta com um; o sujeito da moto preta o abordou pela frente bloqueando a via com a arma apontada, e os dois criminosos da moto vermelha o abordaram pelo lado esquerdo; os criminosos exigiram a entrega de sua motocicleta, tendo o garupa da Honda/CG vermelha assumido a condução; informou então que Policiais Militares passavam pelo local e viram o que havia acontecido, e foram atrás dos criminosos; logo depois, foi informado que lograram em capturar um dos criminosos; sua moto não foi recuperada, entretanto reconheceu o indiciado, Thomas de Oliveira, como um dos autores do roubo com 100% de certeza, com auto próprio.

Interrogado, o réu confessou os fatos, dizendo que a arma era uma réplica.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl.4, Boletim de ocorrência de fls. 5/8, e provas orais.

A autoria em relação ao acusado também é certa. O réu foi reconhecido e sua prisão em flagrante tornam completo e harmônico o conjunto probatório que atesta a legitimidade da pretensão punitiva.

O relato da vítima e dos policiais devem ser aceitos, porque eles não conheciam o réu antes dos fatos e não tinham motivos para incriminá-los falsamente.

Por derradeiro, além da autoria incontestada dos acusados, também não existem dúvidas quanto à incidência das causas de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo e concurso de agentes previstas nos incisos II, do § 2º, e I do §2º-A do artigo 157, do Código Penal.

No que tange à majorante relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, ela deve ser empregada independentemente de ter sido ou não apreendida ou de sua potencialidade lesiva, pois o simples fato de ostentá-la gera maior temor no momento da prática do crime, observado que no caso em exame a vítima é categórica quanto à sua utilização, bem como os policiais afirmam terem testemunhado seu uso

Como se vê, as provas amealhadas aos autos são seguras e harmônicas, deixando patentes autoria e materialidade do crime, assim como a presença das majorantes do concurso de agentes e da arma de fogo, motivos pelos quais a condenação é medida de rigor, na ausência de excludentes.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo

legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a condição econômica dos condenados.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. O réu confessou e é primário.

Na terceira fase de fixação de pena, verifico a presença da causa especial de aumento da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo, de modo que exaspero a reprimenda em 2/3, perfazendo um total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias-multa. Em que pese a existência de mais causas de aumento, as duas estão previstas na parte especial, devendo prevalecer a que mais aumente, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal:

"a pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único: No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO Thomas de Oliveira Teixeira, qualificado nos autos à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal.

O regime inicial será o semiaberto pela primariedade do réu e sua confissão, entendendo assim ser o regime menos gravoso compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado pelo réu. Tendo em vista que o acusado está preso por este processo, não poderá recorrer em liberdade, eis que agora mais ainda persistem razões para sua segregação reforçada pela garantia da aplicação da lei penal. É incabível a substituição da pena, eis que praticado mediante grave ameaça.

Recomendem-se o réu no cárcere em que se encontra.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA